保險法主題整理：保險利益與告知義務

整理範圍：107-114年司律一試保險法考古題
涵蓋條文：保險法 §3、§14-§20、§64
共計 6 題

壹、保險利益

一、109年第16題

甲經常在家中抽菸，其子乙恐甲不慎釀成火災，遂以甲之房屋為標的物投保火災保險。下列關於保險契約效力之敘述，何者正確？

(A) 有效
(B) 效力未定
(C) 無效
(D) 得撤銷

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	乙非甲之房屋所有人，對該房屋不具有保險利益，依保險法§17，要保人對保險標的無保險利益者，保險契約失其效力
(B)	✗ 錯誤	欠缺保險利益之效果為無效，非效力未定
(C)	☑ 正確	依保險法§17：「要保人或被保險人，對於保險標的物無保險利益者，保險契約失其效力。」乙對甲之房屋不具財產上之現存利益（§14），契約無效
(D)	✗ 錯誤	欠缺保險利益為無效事由，非得撤銷

[!NOTE]
重點整理

1. **財產保險之保險利益**（§14）：要保人對保險標的須具有現存之利害關係
2. 房屋所有權人或對房屋有利害關係者（如承租人、抵押權人）始具保險利益
3. 子女對父母之房屋原則上無保險利益（非所有人、非承租人、非利害關係人）

二、112年第17題

甲父以其未出嫁而同居一家之女兒乙為被保險人投保終身人壽保險，並指定甲為受益人。於保險有效期間，乙結婚並與其配偶丙搬離娘家。數年後，乙死亡。下列敘述何者正確？

(A) 甲不得請求保險給付，因乙出嫁與其配偶丙成家後，保險契約效力即行終止
(B) 甲得請求保險給付，乙之出嫁並與配偶丙成家並不影響保險契約之效力，因人身保險僅在締結保險契約時具有保險利益即可
(C) 甲不得請求保險給付，因乙出嫁與其配偶丙成家後，甲即喪失受益人資格，此時保險金為乙之遺產
(D) 甲得請求保險給付，乙雖出嫁與其配偶丙成家，但對甲仍負有扶養義務，故保險人應在乙之扶養義務範圍內給付甲保險金

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	人身保險之保險利益僅須於**締約時**存在即可，嗣後保險利益之變動不影響契約效力
(B)	☑ 正確	依保險法§16及通說，人身保險之保險利益僅需於**訂立契約時**存在。甲於訂約時對同居一家之女兒乙具有保險利益（§16第4款），嗣後乙出嫁不影響契約效力
(C)	✗ 錯誤	受益人資格不因被保險人出嫁而喪失，契約有效存續，甲仍為受益人
(D)	✗ 錯誤	保險金額不以扶養義務範圍為限。人壽保險為定額保險，保險人應依約定保險金額全額給付

[!NOTE]
重點整理

1. **人身保險保險利益**：僅須**締約時**存在即可（不同於財產保險須全程具備）
2. 保險法§16：本人或家屬、生活費或教育費所仰給之人、債務人、為本人管理財產或利益之人
3. 「家屬」包括同居一家之人，乙嗣後出嫁不影響已成立之保險契約效力

三、114年第18題

甲向乙以附條件買賣方式租買新車乙部，甲分期支付租買價金，三年支付全部價金後，甲取得汽車所有權。甲以自己為被保險人向 A 保險公司投保汽車之甲式車損及竊盜險新臺幣 300 萬元，並約定乙為事故損失保險金受款人。租買及保險期間，汽車在甲返交乙進行定期保養時，乙違規駕駛致汽車全損，乙向A保險公司請求全額車損賠償，A保險公司主張本件無保險利益，保單失其效力，試問有無理由？

(A) 有理由，甲非汽車所有權人，無保險利益
(B) 無理由，甲為汽車之承租人，具保險利益
(C) 有理由，甲對汽車的保險利益應至清償所有分期租買款項取得汽車所有權時方具保險利益
(D) 無理由，乙為事故損失保險金受款人且為契約所有權人，具保險利益，因此保單有效

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	保險利益不以所有權為限。依保險法§14，對保險標的具有「現存之利害關係」即可，甲為附條件買賣之買受人（承租人），對汽車有使用利益及期待利益，具保險利益
(B)	☑ 正確	甲以附條件買賣方式租買汽車，在清償完畢前為承租人身分，對汽車有占有使用之利益，屬現存之利害關係，具有保險利益
(C)	✗ 錯誤	保險利益非限於取得所有權時始存在。甲自租買契約成立時起即對汽車具有利害關係
(D)	✗ 錯誤	保險利益之判斷主體為要保人/被保險人（甲），非保險金受款人（乙）。乙雖為受款人，但保單效力以甲之保險利益為斷

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. 保險利益（§14）：以有「現存之利害關係」為足，不限於所有權
> 2. 附條件買賣之承租人/買受人：對標的物有使用利益與期待利益，具保險利益
> 3. 保險利益之判斷主體為要保人/被保險人，非受益人或保險金受款人

四、114年第19題

甲以其配偶乙為被保險人，指定甲為受益人，投保死亡保險，並約定保險金額，經乙書面同意。數年後，甲、乙離婚，乙於離婚後一年死亡，死亡前尚未撤回同意。下列敘述何者正確？

(A) 甲不得請求保險給付，因離婚後甲對乙已無保險利益，契約失其效力
(B) 甲不得請求保險給付，因離婚後甲喪失受益人資格
(C) 甲得請求保險給付，因契約訂立時甲為乙之配偶，且保險契約仍持續具效力
(D) 甲得請求保險給付，但因甲、乙已離婚，保險公司只須退還甲保險費

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	人身保險之保險利益僅須於**締約時**存在。甲於訂約時為乙之配偶，具保險利益。嗣後離婚不影響已成立之保險契約效力
(B)	✗ 錯誤	受益人之指定經被保險人書面同意即有效，不因離婚而當然喪失受益人資格。保險法§111允許變更受益人，但須主動為之
(C)	☑ 正確	人身保險保險利益僅須締約時存在，甲於締約時為乙之配偶，具保險利益。離婚後契約仍有效，乙未撤回同意亦未變更受益人，甲仍為受益人，得請求保險給付
(D)	✗ 錯誤	保險契約有效存續，非僅退還保險費。甲得依約請求保險金全額給付

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. 再次確認：人身保險保險利益僅須**締約時**存在（與112年第17題同一考點）
> 2. 離婚後保險契約仍有效，被保險人如欲終止或變更受益人須主動為之
> 3. 被保險人之同意權（§105）：乙未撤回同意→契約持續有效

貳、告知義務（據實說明義務）

一、109年第20題

甲以自己為被保險人，向 A 保險公司投保人壽保險，於要保書之書面詢問事項刻意隱瞞罹患高血壓症之事實。契約簽訂六個月後，甲因車禍死亡，A保險公司於理賠時發現甲隱瞞罹患高血壓症之事實，依法院實務見解，得否拒絕保險給付？

(A) 甲違反保險法第64條，A保險公司得解除契約，拒絕給付
(B) 甲刻意隱瞞罹患高血壓症，違反誠信原則，A保險公司得拒絕給付
(C) 罹患高血壓症與車禍喪生之保險事故間無因果關係，A保險公司不得解除契約，仍應負保險給付之責
(D) 依一般保險實務，罹患高血壓症為人壽保險之重要詢問事項，A保險公司應得解除契約，拒絕給付

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	依保險法§64第2項但書，保險人雖得因要保人違反告知義務而解除契約，但「危險之發生未基於其說明或未說明之事實時，不在此限」。本題高血壓與車禍死亡無因果關係
(B)	✗ 錯誤	同(A)，縱違反告知義務，若隱匿事項與保險事故間無因果關係，保險人仍不得拒絕給付
(C)	☑ 正確	依保險法§64第2項但書（因果關係抗辯），甲隱瞞之高血壓症與車禍死亡間無因果關係，保險人不得解除契約，仍應負保險給付之責
(D)	✗ 錯誤	縱高血壓為重要詢問事項，但§64第2項但書之因果關係限制仍須適用。無因果關係時保險人不得解除契約

[!NOTE]
重點整理

1. **告知義務**（§64）：要保人應據實說明，違反者保險人得解除契約
2. **因果關係抗辯**（§64 II但書）：「危險之發生未基於其說明或未說明之事實」→保險人不得解除
3. 實務重要原則：隱匿事項與保險事故間須有因果關係，保險人始得援引§64解除

二、112年第21題

甲經體檢發現自身甲狀腺腫大，乃以自己為被保險人，指定其妻乙為受益人，投保死亡保險，但對要保書之詢問隱匿此項檢查異常情況。然一年後甲發生重大車禍，不治死亡。乙向保險人請求保險金，保險人發現甲於投保時不實說明，得否拒絕理賠？

(A) 保險人得拒絕理賠，但乙可主張自己善意不知情
(B) 保險人依保險法第64條規定解除契約後即無須理賠
(C) 因甲之死亡與其違反據實說明義務間並無因果關係，保險人不得拒絕理賠，但得請求賠償因此所受之損害
(D) 乙得證明甲之死亡並非基於其所隱匿之體況，保險人仍應給付保險金

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	§64之解除權行使與乙是否善意無關，告知義務之主體為要保人（甲），非受益人
(B)	✗ 錯誤	保險人解除契約仍受§64第2項但書之限制，須隱匿事項與保險事故間有因果關係始得解除
(C)	✗ 錯誤	前半段正確（無因果關係→不得拒賠），但後半段「得請求賠償因此所受之損害」並無法條依據。§64之效果為解除契約或不解除，無另行請求損害賠償之規定
(D)	☑ 正確	依§64第2項但書，受益人得證明甲之死亡（車禍）並非基於其所隱匿之體況（甲狀腺腫大），即保險事故與隱匿事項間無因果關係，保險人仍應給付保險金

[!NOTE]
重點整理

1. §64 II但書之**舉證責任**：由受益人（或被保險人方）舉證保險事故與隱匿事項間無因果關係
2. 109年第20題與112年第21題為同一考點（告知義務＋因果關係抗辯），出題模式相似
3. 關鍵法條：§64第2項但書「危險之發生未基於其說明或未說明之事實時，不在此限」

參、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	107	108	109	110	111	112	113	114	合計
財產保險利益			1				1		2
人身保險利益						1	1		2
告知義務(因果關係)			1			1			2
合計	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**6**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
財產保險利益（§14）	須有現存利害關係，不限所有權（承租人、抵押權人亦可）
人身保險利益（§16）	僅須締約時存在，嗣後變動不影響契約效力
告知義務（§64）	違反者保險人得解除契約，但受因果關係限制
§64 II但書	隱匿事項與保險事故無因果關係→保險人不得解除

三、關鍵區辨整理

概念A	概念B	區辨重點
財產保險利益	人身保險利益	財產保險：全程須具備；人身保險：僅締約時
保險利益不存在	違反告知義務	無保險利益→契約無效；違反告知→得解除（有因果關係限制）
§64解除（有因果關係）	§64不得解除（無因果關係）	有因果→得解除不賠；無因果→不得解除仍須賠

本文件整理自 107-114 年司律一試保險法考古題，共 6 題，涵蓋保險利益與告知義務之核心考點。